

3

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU



BOLETIM OFICIAL

Terça-feira, 11 de Outubro de 2011

Número 41

Dos assuntos para publicação no "Boletim Oficial", devem ser enviados o original e o duplicado, devidamente autenticados pela entidade responsável, à Direcção-Geral da Função Pública — Repartição de Publicações — a fim de se autorizar a sua publicação. Contacto Tm: 697 23 63 - 591 68 03 - 720 80 33- Email: arbiague@hotmail.com

Os pedidos de assinatura ou números avulsos do "Boletim Oficial" devem ser dirigidos à Direcção Comercial da INACEP — Imprensa Nacional, Empresa Pública — Avenida do Brasil, Apartado 287 — 1204 Bissau Codex, — Bissau-Guiné-Bissau. Contacto Tm: 662 71 24 - 532 14 33 - 723 88 12 - Email: inacep_imprensa@yahoo.com.br

SUPLEMENTO

SUMÁRIO

PARTE I

Conselho de Ministros:

Decreto-Lei n.º 13/ 2011:

Transformado pelo presente Diploma em Empresa de operação portuária de capitais exclusivamente públicas, passando a denominar-se APGB - Administração dos Portos da Guiné-Bissau - ecp, abreviadamente designada por APGB - ecp.

Decreto-Lei n.º 14/ 2011.

Aprovados os Estatutos da Empresa Nacional de Aeroportos da Guiné-Bissau, anexo ao presente decreto e dele fazendo parte integrante.

Decreto-Lei n.º 15/ 2011.

Criado o Instituto Marítimo-Portuário, abreviadamente designado por IMP, pessoa colectiva de direito público dotado de autonomia administrativa, técnica, financeira e patrimonial.

PARTE I

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 13/2011

de 11 de Outubro

Preâmbulo

A regulação do sector marítimo e portuário passa pelo estabelecimento de um quadro legal e regulamentar normalizador do exercício de actividade portuária.

O modelo orgânico da actual Administração dos Portos da Guiné-Bissau (APGB), assente

quem compete regular o exercício das actividades marítima e portuária no país.

A construção do porto de pesca e a projecção dos portos de BUBA e de cabotagem regional de Cacheu, assentes na gestão de natureza empresarial, torna inadiável a transformação da APGB em empresa de capitais públicos de actividade portuária.

Urge conferir à APGB instrumentos adequados a uma gestão mais dinâmica e flexibilizada baseada em pressupostos de eficácia, racionalidade e competitividade que só possam ser alcançados na generalidade se se avançar com a alteração do actual modelo estatutário para o de uma figura jurídica mais consentânea com esse objectivo, no presente caso, empresa pública de capitais exclusivamente públicos, onde se desenvolvem actividades de prestação de serviço portuário de natureza puramente empresarial.

Desta feita, materializa-se um dos objectivos definidos pelo Governo para o sector marítimo e portuário, com a criação do IMP e reestruturação do enquadramento institucional e legislativo do sector.

Justifica-se desta forma a especialização da Administração dos Portos da Guiné-Bissau A.P. G.B.-ecp nas operações portuárias, exercendo o papel de operador portuário dos portos públicos nas condições a definir pelo órgão regulador e consequentemente a alteração do respectivo

O Governo decreta, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 100.º da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º

Transformação

1. A Administração dos Portos da Guiné-Bissau, pessoa colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e património próprio, cujo estatuto orgânico foi aprovado pelo Decreto-lei n.º 14/99, de 27 de Outubro, é transformado pelo presente diploma em empresa de operação portuária de capitais exclusivamente públicos, passando a denominar-se APGB - Administração dos Portos da Guiné-Bissau-ecp, abreviadamente designada por APGB-ecp.

2. A APGB-ecp rege-se pelo presente diploma e pelos seus Estatutos publicados em anexo ao presente diploma, do qual fazem parte integrante, e, em tudo que neles não estiver previsto, pelas normas aplicáveis às empresas de capitais públicos.

ARTIGO 2.º

Extinção da APGB

1. A APGB-ecp sucede automática e globalmente à Administração dos Portos da Guiné-Bissau e continua a personalidade jurídica desta, conservando a universalidade dos bens, direitos e obrigações integrantes na sua esfera jurídica no momento de transformação, exceptuando as competências no que tange a autoridade e regulação portuárias.

2. Matem-se integrados no património da A.P. G.B.-ecp os bens afectos à actividade portuária e conexos.

3. Constituem igualmente património da A.P. G.B.-ecp, todos os imóveis edificados pela APGB ou na sua posse, ainda que sem descrição ou inscrição, predial ou matrerial, e, bem assim, os por ela adquiridos, por título bastante.

4. O presente diploma é título bastante para a comprovação do estabelecido nos números anteriores, para todos os efeitos legais, incluindo os do registo, devendo quaisquer actos necessários à regularização da situação ser realizados pelas instituições competentes, com isenção de qualquer taxa ou emolumento, mediante simples comunicação, subscrita pelo Director Geral da A.P. G.B.-ecp.

ARTIGO 3.º

Exploração dos Portos Públicos

As condições de exploração e de operação dos portos públicos e delimitação da respectiva área de expansão da APGB-ecp serão definidas pelo IMP, mediante um contrato de concessão

de serviços públicos portuários, tendo em conta a avaliação de vários critérios e mecanismos que permitam ajustar as competências e as contrapartidas dos sectores envolvidos.

ARTIGO 4.º

Pessoal

Os trabalhadores do quadro de pessoal da APGB não abrangidos pelos serviços transferidos para outra administração serão integrados automaticamente nos quadros da APGB-ecp, mantendo a mesma situação jurídico-profissional, quanto à natureza do vínculo e regime de aposentação.

ARTIGO 5.º

Administração e comissões de serviços

A partir da entrada em vigor do presente diploma, cessam automaticamente as funções dos membros dos órgãos sociais e de direcção que foram extintos por força do presente diploma.

ARTIGO 6.º

Norma transitória

Mantém a sua validade as normas e regulamentos em vigor no âmbito da Administração dos Portos da Guiné-Bissau, em tudo quanto não contrarie o presente diploma e os Estatutos anexos.

ARTIGO 7.º

Despachos interpretativos

Eventuais dúvidas que se venham a suscitar com relação à interpretação e ou execução das disposições do presente diploma, serão resolvidas por despacho do membro do governo que tutela APGB-ecp.

ARTIGO 8.º

Norma revogatória

São revogados todas as disposições constantes do Decreto-Lei n.º 14/99, de 27 de Outubro.

ARTIGO 9.º

Aprovação

1. São aprovados os Estatutos da APGB-ecp - Administração dos Portos da Guiné-Bissau-ecp, constantes do anexo ao presente diploma, que dele faz parte integrante.

2. A transformação operada pelo artigo 1.º bem como os Estatutos agora aprovados produzem efeitos imediatos relativamente a terceiros.

Aprovado em Conselho de Ministros, em 9 de Junho de 2011. — O Primeiro Ministro, **Carlos Gomes Júnior**. — O Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, Eng.º **Carlos Esteves**.

Promulgado em 07 de Outubro de 2011.

Publique-se.

O Presidente da República, **Malam Bacai Sa-
nhá.**

ESTATUTOS DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA GUINÉ-BISSAU (APGB-ecp)

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º Natureza e Sede

1. A Administração dos Portos da Guiné-Bissau adiante designada por APGB-ecp, é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e património próprio.

2. A APGB-ecp tem sede em Bissau podendo estabelecer ou encerrar formas de representação em qualquer ponto do território nacional.

ARTIGO 2.º Regime

A APGB-ecp rege-se pelas normas legais que lhe sejam especialmente aplicáveis, pelos presentes estatutos e pelos respectivos regulamentos.

ARTIGO 3.º Tutela e superintendência

1. A APGB-ecp exerce a sua acção na dependência tutelar e sob a superintendência do membro do Governo responsável pelo sector marítimo-portuário.

2. Para além de outros poderes de controlo estabelecidos na lei, e nos presentes Estatutos, estão sujeitos à aprovação da tutela, mediante o parecer da autoridade reguladora do sector marítimo-portuário:

- a) O plano de actividades e o orçamento anual;
- b) O relatório anual de gestão e as contas de exercício.

ARTIGO 4.º Área de Exploração

A área de exploração da APGB-ecp será aquela que for designada pela autoridade reguladora do sector marítimo-portuário, na base de um contrato de concessão.

ARTIGO 5.º Objecto e atribuições

A APGB-ecp gere os portos situados na sua

a) Gerir, administrar e desenvolver os portos públicos e áreas do domínio público marítimo na sua área de exploração, garantindo a necessária eficiência na utilização de espaços, tanto em área molhada como em terra;

b) Assegurar a prestação dos serviços relativos ao funcionamento dos portos sob sua dependência, dentro da sua área de exploração, designadamente na assistência aos navios e, bem assim, às garantias da segurança a navegação;

c) Promover a elaboração de estudos, planos e projectos das obras marítimas e terrestres, em conformidade com os planos e os programas aprovados;

d) Promover a construção, aquisição e conservação das obras marítimas e terrestres e do equipamento flutuante e terrestres dos portos, bem como a conservação, sinalização, balizagem e dragagem dos seus fundos e respectivos canais de acesso, na sua área de exploração.

ARTIGO 6.º Colaboração com outras Entidades

A APGB-ecp, no âmbito das suas atribuições e por forma a assegurar o adequado desenvolvimento dos portos e dos serviços compreendidos na sua área de exploração, poderá participar em associações com as autarquias e outras entidades públicas ou privadas e, bem assim, celebrar acordos de gestão, ou de outra natureza, com quaisquer das entidades indicadas.

ARTIGO 7.º Licenças

1. Na sua área de exploração, cabe à APGB-ecp emitir pareceres sobre a concessão de licenças para a execução de obras directamente relacionadas com a sua actividade.

2. O disposto no número anterior não dispensa o parecer da câmara municipal respectiva, relativamente à concessão de licenças para execução de obras, nos termos da legislação.

3. Na organização dos processos de obras ou outras autorizações ou licenciamentos na sua área de exploração, a APGB-ecp levará em conta os interesses das autoridades aduaneira, portuária e marítima e as prescrições que na matéria

ARTIGO 8.º**Embargo ou suspensão de obras**

Nos terrenos situados dentro da sua área de exploração, as obras realizadas só poderão ser embargadas ou suspensas:

- a) Pela autoridade reguladora do sector marítimo-portuário, quando estiverem a ser executadas sem licença ou quando se verificar que violação comprovada das condições da licença concedida;
- b) Pela tutela do sector marítimo-portuário, a requerimento fundamentado dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa, da fiscalização aduaneira, do ordenamento do território e do ambiente, quando por motivos imperativos, inerente aos exercício das suas competências.

ARTIGO 9.º**Canalizações de Água**

A construção e a conservação das canalizações de cursos de águas naturais compreendidos na área de jurisdição da APGB-ecp serão levadas a efeito em obediência às disposições seguintes:

- a) A construção e a conservação das canalizações dos cursos de água naturais afluentes da área molhada de jurisdição, bem como a desobstrução daqueles cursos de água, quando não canalizadas, constituem, na extensão compreendida da mesma área de jurisdição, encargos da APGB-ecp, salvo se a obstrução resultar de factores não naturais, caso em que o encargo com a desobstrução, será suportado por quem lhe tiver dado causa;
- b) A conservação e a desobstrução de valas ou esteiros públicos que sirvam, exclusivamente, para permitir a entrada e a saída das águas em prédios particulares, competem aos respectivos proprietários.

ARTIGO 10.º**Agentes Poluidores**

1. Quando da utilização dos edifícios ou de outras instalações a licenciar possa resultar poluição de qualquer natureza, a APGB-ecp obterá parecer das entidades responsáveis pela protecção do ambiente.

2. Na área de exploração da APGB-ecp é proibido o lançamento de águas residuais, industriais ou de uso doméstico que não cumpram com a legislação em vigor.

3. A construção e a conservação de colectores de esgoto através da área de exploração da

APGB-ecp constituirão encargos dos serviços do Estado, dos municípios ou dos particulares a quem interessarem, consoante o caso.

CAPÍTULO II**DOS ÓRGÃOS E SERVIÇOS, SUAS COMPETÊNCIAS E FUNCIONAMENTO****ARTIGO 11.º****Órgãos**

São órgãos da APGB-ecp:

- a) O Conselho de Administração;
- b) O Director Geral;
- c) O Revisor de Contas.

ARTIGO 12.º**Organização dos Serviços**

1. A organização dos serviços e unidades orgânicas internas da APGB-ecp será definida em regulamento próprio, o qual será submetido à aprovação do Conselho de Administração, pelo Director Geral.

2. A organização dos serviços obedecerá aos critérios de especialização horizontal e vertical de funções, consoante se mostrarem mais adequadas ao bom desempenho das atribuições da APGB-ecp e ao aproveitamento racional dos seus meios.

SECÇÃO I**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ARTIGO 13.º****Conselho de Administração**

1. O Conselho de Administração da APGB-ecp é composto por um presidente e dois vogais, nomeados em Conselho de Ministros mediante a proposta da tutela.

2. O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a duração de quatro (4) anos, podendo ser renovada por uma ou mais vezes.

3. Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente do Conselho de Administração é substituído pelo vogal que, por ele, tiver sido designado.

ARTIGO 14.º**Competências do Conselho de Administração**

O Conselho de Administração assegura a gestão e o funcionamento da APGB-ecp, competindo-lhe, em especial:

- a) Elaborar ou promover a elaboração dos estudos e dos planos de ordenamento e de expansão dos portos, incluindo das obras marítimas e terrestres e do equipamento dos portos, que submeterá à aprovação da autoridade reguladora do sector marítimo-portuário;

- b) Ordenar a construção, aquisição e conservação das obras marítimas e terrestres, o equipamento flutuante e terrestres dos portos na sua dependência, bem como executar os planos de conservação dos fundos e seus acessos, podendo cometer a execução de quaisquer tarefas específicas, a terceiros;
- c) Elaborar e submeter à aprovação da tutela, nos prazos legais, os planos de actividade e os orçamentos anuais e plurianuais;
- d) Elaborar e submeter à aprovação da tutela o relatório de actividades e as contas relativas ao ano económico antecedente;
- e) Aprovar a estrutura e a organização geral da APGB-ecp;
- f) Deliberar sobre a realização de quaisquer empréstimos ou outras operações financeiras, nos termos da legislação aplicável;
- g) Aprovar a aquisição e a alienação de bens e de participações financeiras, quando as mesmas não estejam previstas nos orçamentos anuais aprovados, e dentro dos limites definidos pela lei;
- h) Emitir e submeter à autoridade reguladora do sector marítimo-portuário, os pareceres sobre os licenciamentos e concessões, para a utilização de bens do domínio público do Estado integrados na área de exploração da APGB-ecp;
- i) Propor à autoridade reguladora do sector marítimo-portuário as medidas respeitantes a concessão de exploração de instalações portuárias ou de actividades a ela ligadas e, bem assim, de áreas destinadas a instalações industriais ou comerciais correlacionadas com aquelas actividades;
- j) Solicitar aos clientes dos portos os elementos estatísticos, dados e previsões referentes às actividades exercidas na sua área de exploração, cujo conhecimento interesse para a avaliação ou determinação do movimento geral dos portos ou para qualquer outro fim estatístico relacionado com a actividade da APGB-ecp;
- k) Efectuar os seguros que se mostrem necessários, nos termos da legislação aplicável;
- l) Adquirir, alienar ou arrendar imóveis situados dentro ou fora da zona de exploração, respeitando a legislação do regime público;

outras que legalmente lhe pertençam e autorizar a restituição de verbas indevidamente cobradas;

- n) Promover a cobrança coerciva das taxas e rendimentos proveniente da sua actividade;
- o) Aprovar os regulamentos internos destinados à execução dos presentes estatutos e necessários ao bom funcionamento dos serviços e velar pelo seu cumprimento;
- p) Estabelecer e encerrar delegações ou outras formas de representação, em qualquer ponto do território nacional;
- q) Definir os regulamentos de carreira e disciplinar, bem como o regime retributivo dos seus quadros.

ARTIGO 15.º

Delegação de Competências e representações

O Conselho de Administração poderá delegar no Director Geral algumas das suas competências, dentro dos limites que julgar apropriados.

ARTIGO 16.º

Funcionamento do Conselho de Administração

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando for convocado pelo presidente, por iniciativa sua ou a solicitação de, pelo menos, um dos seus dois outros vogais.

2. O Conselho de Administração só pode deliberar quando estiver presente a maioria dos seus membros.

3. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos expressos, gozando o presidente, ou quem o substituir, de voto de qualidade.

4. As deliberações do Conselho de Administração serão registadas em acta, assinada pelos membros presentes na reunião.

5. A APGB-ecp obriga-se perante terceiros mediante a assinatura, em conjunto, de dois membros do seu Conselho de Administração.

ARTIGO 17.º

Estatuto dos membros do Conselho de Administração

1. Os membros do Conselho de Administração estão sujeitos ao estatuto de gestores públicos e auferem a remuneração que lhes for fixada por despacho conjunto da tutela e do membro do Governo responsável pelas finanças.

SECÇÃO II DIRECTOR GERAL

ARTIGO 18.º Nomeação

1. O Director Geral é nomeado em Conselho de Ministros, mediante a proposta da tutela.

2. O mandato do Director Geral tem a duração de três (3) anos, podendo ser renovada por uma ou mais vezes.

ARTIGO 19.º

Competência do Director Geral

1. Competirá ao Director Geral, em especial:

a) Coordenar a acção de todos os serviços da APGB-ecp, providenciando para que seja obtida a conveniente unidade administrativa e maior eficiência;

b) Quando o exigirem circunstâncias excepcionais e urgentes e não seja possível obter a anuência do Conselho de Administração, o Director Geral poderá praticar quaisquer actos necessários ao desempenho da sua incumbência, os quais deverão, no entanto, ser ratificados a primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a sua prática;

c) Representar a APGB-ecp, em juízo e fora dele, quando outros representantes, ou mandatários não hajam para o efeito, sido designados.

2. Ao Director Geral, enquanto tal, serão aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições constantes dos n.º 1 e 2, do artigo 17.º dos presentes Estatutos.

SECÇÃO III REVISOR DE CONTAS

ARTIGO 20.º

Função do Revisor de Contas

O Revisor de Contas é o órgão responsável pelo controlo da legalidade da gestão financeira e patrimonial da APGB-ecp e de consulta do Conselho de Administração neste domínio.

ARTIGO 21.º

Nomeação do Revisor de Contas

1. O Revisor de Contas é nomeado pelo Conselho de Administração mediante concurso público para um período de 3 (três) anos.

2. A remuneração do Revisor de Contas é fixada pelo Conselho de Administração mediante proposta do Director Geral.

CAPÍTULO III PESSOAL

ARTIGO 22.º Regime

O pessoal da APGB-ecp fica abrangido pela lei do contrato individual de trabalho.

ARTIGO 23.º Mobilidade

1. Os trabalhadores da APGB-ecp podem, qualquer que seja a natureza do seu vínculo, desempenhar funções noutras entidades, em regime de comissão de serviço, destacadamente ou a requisição, nos termos da lei.

2. Os funcionários e agentes da administração pública, assim como os trabalhadores de empresas públicas e privadas e das sociedades de capitais públicos, podem exercer funções na APGB-ecp, em regime de destacamento, requisição ou comissão de serviço.

3. As funções desempenhadas nos termos dos números anteriores beneficiarão da garantia do lugar de origem sem prejuízo de quaisquer direitos, sendo, designadamente, tais funções consideradas, para efeitos de contagem de tempo de serviço, como tendo sido exercidas no lugar de origem.

4. Para efeitos do disposto no número 1, considera-se como remuneração do lugar de origem, a auferida na APGB-ecp.

CAPÍTULO IV REGIME JURIDICO E PATRIMONIAL

ARTIGO 24.º

Receitas da APGB-ecp

1. Constituem receitas da APGB-ecp:

a) As importâncias resultantes de taxas devidas pela prestação de serviços previstas no regulamento de tarifas do sector marítimo-portuário;

b) Outras importâncias devidas pelas prestações de serviços;

c) As importâncias provenientes da prestação ou da venda de serviços, do aluguer de equipamentos, aparelhos e embarcações não abrangidos pelo regulamento de tarifas;

d) As participações, subsídios e donativos do Estado, de corpos administrativos ou de outras entidades públicas ou privadas;

e) Os juros de depósitos bancários ou quaisquer outros rendimentos provenientes da aplicação de capitais.

- f) O produto da alienação ou oneração dos bens que lhe pertencerem;
- g) O produto das indemnizações por avarias ou danos verificados no seu património;
- h) As heranças, legados ou doações que lhe sejam destinadas;
- i) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas nos termos da lei.

2. Constituem ainda receitas da APGB-ecp as dotações e transferências do Orçamento Geral do Estado e as comparticipações ou transferências financeiras e subsídios proveniente de quaisquer outras entidades públicas.

ARTIGO 25.º

Instrumentos de Gestão Financeira

A gestão financeira da APGB-ecp é disciplinada pelos instrumentos de gestão provisionais, pelos documentos de prestação de contas e pelo balanço social, previstos na lei geral aplicável aos organismos públicos dotados de autonomia administrativa e financeira.

ARTIGO 26.º

Controlo Financeiro e prestação de Contas

1. A actividade financeira da APGB-ecp está sujeita ao controlo exercido pelo Revisor de Contas, directamente ou através da realização de auditorias solicitadas a entidades independentes, bem como aos demais sistemas de controlo previstos na lei.

2. As contas da APGB-ecp, depois de aprovadas pela tutela, serão remetidas ao Tribunal de Contas, para julgamento.

ARTIGO 27.º

Isenções

No caso de interesse público comprovado, a APGB-ecp poderá ser isenta do pagamento de impostos e ou de taxas aduaneiras, com relação ao valor dos investimentos que venha a efectuar com a aquisição de quaisquer imóveis, e ou de equipamentos destinados ao reapetrechamento dos portos. A isenção será consignada em despacho do ministro responsável pelas finanças.

ARTIGO 28.º

Regime Subsidiário

Em tudo quanto se não encontre expressamente previsto nos presentes estatutos, será aplicável à APGB-ecp o regime financeiro das empresas de capitais públicos.

Decreto-Lei n.º 14/2011
de 11 de Outubro

- O quadro institucional que regula as empresas de capitais públicos é o Decreto n.º 55/93, de 15 de Julho, que aprova as "Bases Gerais das Empresas de Capitais Públicos";
- O Decreto n.º 10-A/90, de 11 de Julho, que criou a Empresa Nacional de Aeroportos da Guiné-Bissau (ENAG) e aprovou os seus estatutos inspirou-se nas "Bases Gerais das Empresas Públicas" aprovadas pelo Decreto N.º 33/79, de 3 de Novembro.
- A entrada da Guiné-Bissau na ASECNA (*"Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar"*) e a criação da AACGB - Agência da Aviação Civil da Guiné-Bissau (Autoridade Reguladora do Sector Aeronáutico) acarretaram nova definição do papel da ENAG.

Considerando ainda que é preocupação do Governo promover a normalização do funcionamento das instituições públicas, a fim de garantir os níveis de eficiência e transparência, requeridos,

Assim, o Governo decreta, nos termos da alínea d) do n.º 1 do Artigo 100.º da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º

São aprovados os Estatutos da Empresa Nacional de Aeroportos da Guiné-Bissau, anexo ao presente decreto e dele fazendo parte integrante.

ARTIGO 2.º

Ficam revogados todos os dispositivos legais que contrariem o presente Diploma.

Aprovado em Conselho de Ministros, em 9 de Junho de 2011. — O Primeiro Ministro, **Carlos Gomes Júnior**. — O Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, Eng.º **José Carlos Esteves**.

Promulgado em 7 de Outubro de 2011.

Publique-se.

O Presidente da República, **Malam Bacai Sahná**.

ESTATUTOS DA EMPRESA NACIONAL DOS AEROPORTOS DA GUINÉ-BISSAU

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º

(Denominação, Natureza e Sede)

1. A Empresa Nacional dos Aeroportos da Guiné-Bissau - Empresa de Capitais Públicos,

uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

2. A ENAG-ECP tem a sede social em Bissau e poderá estabelecer e encerrar as delegações ou instalações necessárias à prossecução dos fins estatutários, em qualquer ponto dentro ou fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

(Legislação aplicável)

A ENAG-ECP rege-se pelas normas legais que lhe sejam aplicáveis, nomeadamente pelos presentes estatutos, pelos regulamentos adoptados em sua execução, aprovados por Despacho da Tutela, e pelo disposto nas Bases Gerais das Empresas de Capitais Públicos aprovadas pelo Decreto n.º 55/93, de 15 de Julho.

ARTIGO 3.º

(Objecto)

1. Constitui objecto principal da ENAG-ECP, o estudo, planeamento, construção, exploração e desenvolvimento, em moldes empresariais, de infra-estruturas aeroportuárias.

2. Acessoriamente a ENAG-ECP poderá exercer outras actividades e efectuar as operações comerciais e financeiras relacionadas directa ou indirectamente, no todo ou parte, com o objecto principal ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a sua realização.

CAPÍTULO II DA TUTELA

ARTIGO 4.º

(Órgão de Tutela)

Sem prejuízo da autonomia legal e estatutária conferida à Empresa, o Governo exercerá a tutela sobre a ENAG-ECP, através do membro do Governo responsável pelos transportes aéreos, de forma a assegurar a harmonização das políticas e objectivos da Empresa com as orientações do Estado, no quadro do objecto definido no artigo 3.º dos presentes Estatutos.

ARTIGO 5.º

(Exercício de Tutela)

1. A tutela da ENAG-ECP compreende, especialmente, o exercício dos poderes de:

- Definir as políticas e os objectivos gerais da Empresa;
- Aprovar o Regulamento Interno;
- Dar anuência às propostas de contracção de empréstimos;

4. Das directivas e instruções genéricas

e) Aprovar e autorizar a alienação ou oneração, por qualquer forma, de bens imóveis, equipamentos ou direitos sobre os mesmos, de valor mínimo;

f) Aprovar e autorizar os instrumentos e actos de gestão expressamente indicados nos presentes estatutos e na demais legislação aplicável;

g) Aprovar, sob proposta do Conselho de Administração, a política geral de preços e taxas a praticar no âmbito das actividades da Empresa;

h) Exigir as informações e os documentos julgados úteis para seguir as actividades da Empresa;

i) Ordenar inspecções, auditorias, inquéritos e sindicâncias ao funcionamento da Empresa;

j) Exercer quaisquer outros poderes conferidos pela lei ou por estes estatutos e pela demais legislação aplicável.

2. Compete ainda à tutela homologar os instrumentos e actos de gestão seguintes:

a) Os planos de actividade e financeiros anuais e plurianuais;

b) Os orçamentos anuais de exploração e de investimentos, bem como as suas actualizações;

c) O relatório anual de actividades e as contas do exercício;

d) A aplicação de resultados;

e) O Regulamento interno, incluindo o Organograma;

f) A realização de investimentos e celebração de contratos de empreitada e fornecimentos de obras públicas, de aquisição de equipamentos e de prestação de serviços, nos termos da legislação aplicável;

g) As deliberações do Conselho de Administração sobre o exercício, modificação ou cessação de actividades acessórias ao objecto principal da Empresa.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS

SECÇÃO I

ESTRUTURA

ARTIGO 6.º

(Órgãos)

São órgãos da ENAG - ECP:

a) O Conselho de Administração;

b) A Direcção-Geral;